

0001862-87.2020.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o local, pois já havia informação de tráfico anteriormente, foram até a residência do indiciado RODRIGO CLEMENTE DA SILVA, na Rua Garantã, 740, e diante da informação, decidiram pela busca na residência, sendo esta acompanhada e autorizada pela companheira do indiciado, SANDRA. Que em um dos quartos, SANDRA, ao abrir uma gaveta de um guarda roupas, foi encontrado um pote plástico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001862-87.2020.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001862-87.2020.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2296577/2019 - DEL.POL.GARÇA, 7925462 - DEL.POL.GARÇA, 1605/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2296577 - DEL.POL.GARÇA, 1605/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2296577 - DEL.POL.GARÇA, 1605/19/204 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO MARTINS SAROA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

FÁBIO MARTINS SAROA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque, no dia 10 de outubro de 2019, antes das 7h, na Rua Edgar Castro Marques, 357, Bairro Labienópolis, nesta cidade e Comarca de Garça, o acusado, subtraiu, para si um carrinho de mão (carriola), duas pás, duas enxadas, uma peneira e uma talhadeira, objetos avaliados num total de R\$ 256,92 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), pertencentes a Jorge dos Santos.

Consta na denúncia que o denunciado Fábio subtraiu do imóvel em construção, sediado

na Rua Edgard de Castro Marques, 357, as ferramentas pertencentes à vítima Jorge dos Santos, o qual era trabalhador na obra. Ocorre que populares avistaram Fábio transportando os objetos subtraídos e notificaram a polícia militar, que iniciou patrulhamento, tendo encontrado Fábio já sem os objetos. Fábio confessou a subtração e informou ter vendido a Luís Antônio, bem como ter utilizado o produto da venda para a aquisição de "crack", da pessoa de Rodrigo. Os objetos subtraídos por Fábio foram apreendidos em posse de Luís Antônio, e restituídos à vítima.

A denúncia foi recebida em 01 de novembro de 2019 (fl. 121).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 201/203).

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos das testemunhas, conforme mídia anexa aos autos. Diante da ausência do acusado, foi decretada sua revelia.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa de FÁBIO MARTINS SAROA requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Em solo policial, a vítima JORGE DOS SANTOS declarou: "Que trabalha como pedreiro, e há cerca de um mês atrás machucou o pé com uma lixadeira, quando estava trabalhando na obra de uma casa na Rua Edgar Castro Marques, 357, Que desde então, conta com a ajuda do pedreiro APARECIDO DONIZETI, que está trabalhando na obra. Que ontem, dia 09/10/2019, por volta das 17h00min, o depoente saiu da obra, lá deixando uma carriola, duas pás, duas enxadas, uma peneira e uma talhadeira, tudo de sua propriedade, mas que estão sendo utilizadas por APARECIDO na obra. Que nesta data de 10/10/2019, por volta das 07h00min, foi até a obra, ao chegar, junto com APARECIDO, não mais viu todos os objetos acima. Que logo em seguida, chegou uma viatura da Polícia Militar, com as ferramentas e carriola, perguntando se pertencia à obra, sendo que o declarante de pronto disse que os objetos eram dele, e APARECIDO também disse aos Policiais que as ferramentas e carriola estão usando na construção. Que os Policiais Militares disseram que encontraram os objetos na casa do indiciado LUIZ ANTONIO, pessoa que o depoente conhece de vista. Que também falaram que FÁBIO MARTINS SAROA teria furtado os objetos do local, pessoa que também não conhece. Que viram para a Delegacia, onde os objetos foram restituídos para o depoente, após a oitiva". (fl. 14).

Em solo policial, a testemunha LUCIO CESAR DOS SANTOS declarou: Que nesta data de 10/10/2017, assumiu seu serviço, juntamente com seu colega de farda CB Alberto, sendo que logo em seguida, receberam a informação de que um indivíduo de camiseta verde estaria pelo Bairro Jardim Paineiras com uma carriola, oferecendo ferramentas para a venda. Que um dos solicitantes, diretamente à guarnição, enviou "print" de filmagem de câmera de segurança de tal pessoa. Que iniciaram patrulhamento, e encontraram FÁBIO MARTINS SAROA, pessoa conhecida nos meios policiais, com as mesmas características de roupa, na Praça Paineiras, já sem os objetos. Que indagado, este admitiu ter furtado os objetos de uma obra, e que teria vendido as ferramentas para LUIZ, na Rua Peroba, e indicou o local. Que foram até a casa do indiciado LUIZ ANTONIO FIDÊNCIO, na Rua Peroba, 772, sendo que lá estava o indiciado, sendo que este admitiu ter comprado nesta manhã uma carriola, duas enxadas, duas pás, uma peneira e uma talheira, de um indivíduo, por R\$ 20,00. que o indiciado então entregou os objetos. Diante desta informação, foram até a obra

indicada, sendo uma construção na Rua Edgar Castro Marques, 357. No local, encontraram o pedreiro JORGE e seu auxiliar APARECIDO DONIZETI, sendo que as ferramentas eram de JORGE, e foram reconhecidas tanto por este, quanto pelo seu ajudante, APARECIDO DONIZETI GAMBA, que disseram que ao chegar na obra nesta manhã, por volta das 07h00min, não localizaram as ferramentas e a carriola. FÁBIO, ao ser indagado acerca dos valores obtidos com a venda para LUIZ, informou aos Policiais que havia comprado "crack", do indiciado RODRIGO, apelido "Morcego". O depoente e seu colega, ciente de onde seria o local, pois já havia informação de tráfico anteriormente, foram até a residência do indiciado RODRIGO CLEMENTE DA SILVA, na Rua Garantã, 740, e diante da informação, decidiram pela busca na residência, sendo esta acompanhada e autorizada pela companheira do indiciado, SANDRA. Que em um dos quartos, SANDRA, ao abrir uma gaveta de um guarda roupas, foi encontrado um pote plástico, contendo em seu interior 45 (quarenta e cinco) porções de erva esverdeada com características de maconha, e 10 (dez) porções de substância granulada amarelada, envolvidas em papel alumínio, com características de "crack". Na carteira do indiciado foram encontrados foram localizados R\$ 232,50, em notas de variados valores e moedas. Diante dos fatos, com apoio, foram conduzidos todos os indiciados, bem como vítima e testemunhas. Que foram utilizadas algemas em todos eles, pelo receio de fuga e segurança da guarnição policial. Que foi elaborado o presente auto de prisão em flagrante delito. (fl. 11)

Em solo policial, a testemunha CARLOS ALBERTO BARBOSA confirmou a versão do colega de farda. (fl. 12). EM JUÍZO declarou: "Que na data dos fatos, receberam um "print" de uma pessoa transportando diversas ferramentas e oferecendo na via pública. Após esse acontecimento, foram até o local indicado, abordaram e indagaram o acusado Fábio que confessou a prática do delito, informando que havia vendido os bens ao denunciado Luís Fidêncio. Contou, ainda, que, Fábio os levou até a casa de Luís. Chegando ao local, ele admitiu a compra da res. Indagaram o acusado Fábio, novamente, sobre o dinheiro da venda dos bens subtraídos, afirmando que gastou a quantia com aquisição de entorpecentes, apontando Rodrigo, vulgo "Morcego" como vendedor da substância ilícita. Deslocaram-se até a casa apontada, sendo que, vasculharam-na sob a supervisão da esposa de Rodrigo. Encontraram, no interior da residência, um pote, que continha os entorpecentes "maconha" e "crack". Indagado pela Ilma. Representante do Ministério Público, afirmou que o acusado Fábio e Rodrigo são conhecidos dos meios policiais".

Em solo policial, a testemunha APARECIDO DONIZETI GAMBA declarou: "Que o depoente trabalha como pedreiro, e é auxiliar de JORGE. Que como JORGE machucou o pé, sendo que ele estava trabalhando na obra de uma casa na Rua Edgar Castro Marques, 357, há cerca de quatro semanas está trabalhando no local. Que ontem, dia 09/10/2019, por volta das seis horas, o depoente saiu da obra, lá deixando uma carriola, duas pás, duas enxadas, uma pendeira e uma talhadeira, tudo de propriedade de JORGE, sendo que os objetos estão sendo utilizados na obra. Que nesta data de 10/10/2019, por volta das 07h00min, ao chegar, não mais viu todos os objetos acima. Que avisou JORGE, que foi até o local. Que logo em seguida, chegou uma viatura da Polícia Militar, com as ferramentas e carriola, perguntando se pertencia á obra, sendo que JORGE de pronto disse que os objetos eram dele, e o depoente os reconheceu como sendo as ferramentas e carriola que estão usando na construção. Que os Policiais Militares disseram que encontraram os objetos na casa do indiciado LUIZ ANTONIO, pessoa que o depoente não conhece. Que também falaram que FÁBIO MARTINS SAROA teria furtado os objetos do local, pessoa que também não conhece. Que viram para a Delegacia, onde os objetos foram restituídos para JORGE, após a oitiva de ambos". (fl. 15). EM JUÍZO, declarou: "Que na época estava trabalhando de empregado de Jorge e ficava com a chave da obra. Em certo dia haviam entrado na obra e subtraído algumas ferramentas de trabalho. Conta que ficou esperando Jorge chegar para avisar do furto. Relata que quando a vítima chegou, vieram também dois policiais avisando que haviam recebido uma denúncia de que alguém estaria vendendo essas ferramentas por cerca de 20 reais, e apontou a obra como local do furto. Informa que foi buscar as ferramentas e um tempo depois descobriu que tinham achado quem havia comprado as

ferramentas e que essa pessoa estaria envolvida com tráfico de drogas. Buscou as ferramentas na companhia dos policiais, no bairro Paineiras. Relata que não se recorda se todas as ferramentas foram recuperadas e esclarece que não conhecia quem estava na posse dos objetos”.

Durante o interrogatório em solo policial, o acusado FABIO MARTINS SAROA declarou: “Que com relação aos fatos, afirma ser usuário de "crack", e nesta data de 10/10/2019, durante a madrugada, viu que em uma construção, perto do "Tiro de Guerra", poderia haver ferramentas. Que entrou na obra, e no local achou duas enxadas, duas pás, uma peneira e uma talhadeira, e levou tudo em uma carriola que tinha no local. Que começou a andar pelo Jardim Paineiras, já amanhecendo, e queria encontrar alguém para vender. Que ofereceu em algumas casas, e quando chegou na casa do indiciado LUIZ ANTONIO, pessoa que não conhecia, ele se interessou, e comprou por R\$ 15,00 (quinze reais). Que não falou para o indivíduo que era furtado, mas não deu detalhes da origem. Que perguntado o que fez com o dinheiro, ou onde comprou drogas, prefere não se manifestar sobre o fato. Que somente quer consignar que com o dinheiro comprou uma pedra de "crack", e fumou logo em seguida. Que quando ia para outro local no Jardim Paineiras, foi abordado pela Polícia Militar, e admitiu que havia furtado as ferramentas. Que já foi preso por furto.” (fl.19)

A prova oral coligida nos autos é inconteste no tocante à subtração dos bens pertencentes à vítima pelo acusado.

No entanto, compreendo que é o caso de se aplicar o princípio da insignificância, que, muito embora não tenha regulamentação legal, é amplamente aceito na jurisprudência dos tribunais superiores.

A análise dos autos conduz ao reconhecimento da ausência da tipicidade material necessária para a configuração do delito imputado ao acusado.

Como é cediço, o Direito Penal é o ramo do direito responsável por restringir a liberdade individual em face de lesões a bens jurídicos de suma importância para o desenvolvimento de uma vida digna em sociedade. É nesse sentido que se constituíram os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, destacando a incidência pontual do referido ramo. Ora, o Direito Penal deve incidir quando as outras esferas do ordenamento não forem suficientes para conter a ofensa a bens jurídicos relevantes, representando a ultima ratio.

Tal ideia é transposta para a análise da tipicidade material. Isso porque o princípio da insignificância atua no referido plano, retirando o enquadramento típico sobre os fatos tomados em seus reais contornos.

Nesse sentido, se não há ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, a conduta não possui periculosidade e o seu grau de reprovabilidade é ínfimo, o reconhecimento da insignificância é de rigor, fulminando a configuração do crime. Nesse sentido, leciona Cleber Masson: “O princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela surgiu no Direito Civil, derivado do brocardo de 'minimus non curat praetor'. Em outras palavras, o Direito não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, incapazes de lesar o bem jurídico legalmente tutelado. Na década de 70 do século passado, foi incorporado ao Direito Penal pelos estudos de Claus Roxin. Este princípio, calcado em valores de política criminal, funciona como causa de exclusão da tipicidade, desempenhando uma interpretação restritiva do direito penal. Para o Supremo Tribunal Federal, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica constituem requisitos de ordem objetiva autorizadores da aplicação desse princípio. Entretanto, o reduzido valor patrimonial não autoriza por si só, o reconhecimento da criminalidade de bagatela. Exigem-se, também requisitos subjetivos. (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquemático)

Parte Geral vol. 1 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013 p. 25.)

Ora, no caso sub judice, observa-se que o acusado é primário e que está sendo processado por furto de um carrinho de mão (carriola), duas pás, duas enxadas, uma peneira e uma talhadeira, objetos avaliados num total de R\$ 256,92 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), representando ofensa irrisória ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Via de consequência, a reprovabilidade da conduta é mínima, a sua periculosidade é inexistente e a lesão ao bem jurídico tutelado não justifica a intervenção penal, atraindo a incidência do princípio da insignificância para se reconhecer a atipicidade da conduta do acusado

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu FABIO MARTINS SAROA, qualificado nos autos, da imputação constante na peça inicial acusatória; e assim o faço com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas processuais.

Se o caso, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE, observando-se a respectiva tabela.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA